

刑法
No.331

H18-1

(配点：3)

月 日

月 日

判例の立場に従って次の【事例】の甲の罪責について検討し、後記のアからオまでの【罪名】のうち、その罪名に係る犯罪が成立する場合には1を、成立しない場合には2を選びなさい。

【事例】

執行猶予中の甲は、居酒屋で飲食中、隣のテーブルの男Aと口論になり、Aの顔面をこぶしで殴打して鼻骨骨折等の傷害を負わせたが、店員らに現行犯逮捕され、K警察署の司法警察員に引き渡された。そして、司法警察員Xから、犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げられ、弁解の機会を与えられた。その際、甲は単純な事件なので起訴されることはないと思い、事実関係を争わなかった。そこで、Xは「傷害事件を起こしたことは間違いありません。弁解はありません。」などと供述録取書に録取して読み聞かせたところ、甲は間違いない旨を申し立てて署名・指印した。そのとき、Xは上司から呼出しを受けたため、供述録取書にXの署名・押印及び契印をしないまま、取調室前の廊下にいた同僚の司法警察員Yに甲の監視を依頼して、取調室から出て行った。

甲がYに傷害事件の見通しを尋ねたところ、Yは「被害者の傷害の程度も重いので、軽く考えない方がいいかもしれない。」などと答えた。甲はYの話を聞き、実刑になり刑務所に収容されるかもしれないと思い、憤激のあまり、Yに対し「ばか野郎。お前らはうそつきだ。」などと怒号し、前記の供述録取書を破り捨てた上、制止するために立ちふさがったYの顔面をこぶしで殴打して転倒させた。その後、甲はK警察署から逃げ出し、隣町に住む友人乙の居宅に逃げ込んだ。

甲は乙に対し、Aが傷害を負ったことを隠し、単に暴行事件を起こして任意の取調べを受けている際に警察署から逃げ出してきたなどとうそを交えて話した上、かくまってくれるように頼んだところ、乙は甲の話を信じ、自宅の物置小屋に甲をかくまったが、その数時間後、警察官に発見された。

【罪名】

- ア. 証拠隠滅（刑法第104条）
- イ. 公用文書等毀棄（刑法第258条）
- ウ. 公務執行妨害（刑法第95条第1項）
- エ. 侮辱（刑法第231条）
- オ. 犯人蔵匿教唆（刑法第103条・第61条第1項）

No331	公用文書毀棄罪、公務執行妨害罪等						正答率
H18-1	正解	ア 2	イ 1	ウ 1	エ 2	オ 1	39%

ア 成立しない

証拠隠滅罪（104条）の客体は、「他人の刑事事件に関する証拠」であり、自己の事件に関する証拠の隠滅行為は処罰されない。本件の供述録取書は、甲自身の傷害事件に関する証拠であり、「他人の刑事事件に関する証拠」には該当しない。したがって、甲が供述録取書を破り捨てた行為について、証拠隠滅罪は成立しない。

イ 成立する

公用文書等毀棄罪（258条）の客体である「公務所の用に供する文書」とは、公務所において現に使用され、また使用の目的で保管する文書をいい（大判明44.8.15）、未完成文書も含まれる（最判昭52.7.14）。したがって、本件のXの署名・押印及び契印を欠く供述録取書も「公務所の用に供する文書」に該当する。よって、甲が供述録取書を破り捨てた行為について、公用文書等毀棄罪は成立する。

ウ 成立する

公務執行妨害罪（95条1項）の「職務を執行する」とは、公務員が担当・処理すべき事務である限り、職務の範囲については特に限定はなく、広く公務員が取り扱う各種各様の事務の全てが含まれる（最判昭53.6.29）。したがって、Xから依頼されたYの甲を監視する職務も「職務を執行する」に該当するから、甲が、甲を制止するために立ちふさがった司法警察員Yの顔面をこぶしで殴打し転倒させた行為について、公務執行妨害罪が成立する。

エ 成立しない

判例は、侮辱罪（231条）の「公然」とは、不特定又は多数人が認識できる状態をいい、直接には特定かつ少数者に対して摘示した場合でも、不特定又は多数人に伝播する可能性があれば「公然」に当たるとする。そして、最決昭34.2.19は、担当検事と検察事務官の2人以外は被害者のみが在室する検事取調室内で被告人が腹いせに被害者をののしった事案につき、検事及び検察事務官の公務員としての守秘義務等を理由として伝播性がないとし、公然性を否定した。したがって、甲とYの2人だけが在室する取調室内で、甲が司法警察員Yに対し、「ばか野郎。お前らはうそつきだ。」などと怒号した行為について、侮辱罪は成立しない。

オ 成立する

大判昭8.10.18は、犯人自身の単なる隠避行為が罪とならないのは、これらの行為は刑事訴訟法における被告人の防御の自由の範囲内に属するからであり、他人を教唆してまでその目的を遂げようすることは防御の濫用であり、もはや法の放任する防御の範囲を逸脱するとする。したがって、甲が乙に対し自分をかくまってくれるように頼み、乙宅の物置小屋にかくまってもらった行為について、犯人蔵匿罪の教唆犯（61条1項、103条）が成立する。